

1500687-69.2022.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018)". E: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500687-69.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500687-69.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173658/2022 - DEL.POL.PERUIBE, CV8357-1/2022 - DEL.POL.PERUIBE, 2173658 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS MARTINS NOVAIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

VINICIUS MARTINS NOVAIS, qualificado nos autos, foi denunciado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2000, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de junho de 2022, por volta das 12h40min, na Rua Piracicaba, próximo ao nº 10, Biqueira da Jaqueira, bairro Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, contando com a participação do adolescente Marcos Vinicius da Silva Santos, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, trazia consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 72 porções de Cocaína, com peso bruto de 106,46 gramas, 06 porções de crack, com peso bruto de 13,28 gramas e 16 porções de maconha, com peso bruto de 39,95 gramas, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, o auto de constatação preliminar de fls. 20 e laudo

toxicológico fls. 100/102)

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 (fls. 61/63).

Devidamente notificado e citado (fls. 111), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 121/129).

Mantido o recebimento da exordial acusatória, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a desclassificação do crime imputado para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 20), laudo pericial (fls. 100/102), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A testemunha Vanderson Pereira da Silva, policial civil, disse que estava em diligência no local onde e que avistou três indivíduos e que um deles era o réu que estava com uma sacola nas mãos. Que os outros indivíduos eram menores. Que foram encontrados maconha, cocaína e crack. Que o réu passava o entorpecente para o contador. Que também foi encontrada uma segunda sacola no local. Que não conhecia o réu de outras abordagens. Que estava a distância que permitia ver bem o réu.

A testemunha Luiz Claudio da Silva, policial civil, disse que estava em diligência e estava com o carro descaracterizado. Que avistou três indivíduos e que na viela surpreendeu os três envolvidos. Que o réu estava com algo que foi arremessado ao mato. Que no local encontrou a sacola contendo pinos de cocaína. Que com o réu estava outra sacola com outras drogas. Que estava bem próximo do réu, cerca de 3 metros. Que surpreendeu os envolvidos.

Interrogado, o réu negou a prática dos crimes a ele imputados. Disse que é trabalhador e que saiu da adega no horário de almoço para pegar um baseado porque é usuário de maconha. Que terceiro pediu para ele comprar pó também. Que pegou os 15 em pó e quando olhou para o lado o policial já estava ao seu lado quando recebeu voz de prisão. Que não correu e estava lá apenas para comprar um baseado. Que a sacola de drogas estava com um dos adolescentes (Marcos Vinícius). Que foi levado para a Delegacia de Polícia. Que sua maconha desde os 16 anos de idade e que usava direto. Que fuma uns 3 cigarros de maconha por dia.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ

18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos não sendo confirmada por qualquer prova no feito. Pelo contrário, as provas consistentes no depoimento dos policiais foram consistentes e sem contradições capazes de causar alguma dúvida em benefício do réu.

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Os policiais, segundo afirmaram e foi confirmado pelo próprio acusado, sequer conheciam o réu, e interesse algum teriam em prejudicá-lo imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos policiais a prisão supostamente ilegal.

Além disso, como dito, existem nos autos o auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 20), laudo pericial (fls. 100/102) confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso é extremamente elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas o "crack" e a "cocaína", entorpecentes altamente nocivos à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores - Recurso defensivo - Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33,

"caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico de drogas – Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") – Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau. (TJSP. Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018)". E: "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal – Não cabimento – A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo – Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente – Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos – Descabimento – O montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal – Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)". Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não os possui (fls. 57/58), pelo que nada se tem a valorar em face do réu. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima entende-se que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes de pena.

Ausente a agravante de pena prevista pelo art. 61, II, "j", do Código Penal posto que não demonstrado que a prática delitativa tenha sido facilitada ou influenciada de qualquer forma em razão de calamidade pública (pandemia), nesse sentido, inclusive:

EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA, - ACOLHIMENTO – Tendo em vista que, in casu, não se verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime, de rigor o afastamento da referida agravante. Embargos acolhidos, para, afastada a circunstância agravante da calamidade pública, reduzir as penas. (TJSP. Embargos Infringentes e de Nulidade 1506022-63.2021.8.26.0228; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

A assunção da condição de usuário de drogas não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65. III, "d", do Código Penal), conforme Súmula n.º 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". No entanto, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal). Assim, atenua-se a pena do réu em 1/6 (um sexto) para fixá-la como intermediária em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados no piso

legal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 (VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação), conforme depoimentos colhidos em audiência.

Aplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa). Não há provas consistentes nos autos capazes de demonstrar que o réu participava de organização criminosa e/ou estava envolvido em atividades criminosas.

Ademais, a prática de atos infracionais pretéritos, por si só, não inviabiliza o reconhecimento da minorante que ora se examina, nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. Precedente. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de registro pretérito de atos infracionais não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a quantidade de drogas não expressiva, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), inexistente, ainda, circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214089 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). (destacou-se).

Diante do contexto fático e probatório constante dos autos e ainda considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do princípio da individualização das penas, sem descuidar, entretanto, da natureza e, sobretudo, da quantidade de drogas apreendidas com o réu, entende-se que o redutor deva ser aplicado no patamar mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto).

Assim, resta estabelecida como sendo definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal, considerando, ainda, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44 e 77 (quatum da pena), ambos do Código Penal, deixa-se de substituir ou suspender a pena do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCAILMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu VINICIUS MARTINS NOVAIS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados no piso legal, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Por fim, determina-se a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita.

Após o trânsito em julgado:

Lance-se o nome do(s) sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência com as partes devidamente intimadas de seu teor. Considerando que ambas as partes manifestaram o desinteresse em manejar qualquer recurso, declaro, nesta data, o trânsito em julgado desta sentença, devendo os autos serem encaminhados ao arquivo, com a devida baixa e após as cautelas de praxe.

Peruíbe, 20 de setembro de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA